



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umwandlungssteuer 05

**Verschmelzung und Spaltung
von Kapitalgesellschaften**

70

Verfasser:

Ronny Kunzmann

Dipl. Finanzwirt (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI)–insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach [§ 44b UrhG](#)–ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
II.	VERSCHMELZUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN	1
1.	Sachlicher Anwendungsbereich	1
1.1	Hinweise zur Verschmelzungsrichtung	2
1.1.1	Aufwärtsverschmelzung (upstream merger)	2
1.1.2	Abwärtsverschmelzung (downstream merger)	2
1.1.3	Verschmelzung von Schwestergesellschaften (sidestream merger)	2
1.2	Steuerlicher Übertragungstichtag i. S. d. § 2 UmwStG	3
2.	Abschließende Besteuerung der übertragenden Kapitalgesellschaft (§ 11 Abs. 1 UmwStG)	3
2.1	Ansatz der gemeinen Werte in der steuerlichen Schlussbilanz (sogenannte Übertragungsbilanz)	3
2.2	Ansatz des Buchwerts oder eines Zwischenwerts	3
2.2.1	Hinweis zu: Keine Gegenleistung oder nur in Gesellschaftsrechten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UmwStG)	4
2.2.2	Ermittlung des Übertragungsgewinns	4
2.3	fiktive Herabsetzung des Nennkapitals	4
3.	Steuerliche Folgen bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft	7
3.1	Wertübernahme	7
3.2	Übernahmeergebnis (§ 12 Abs. 2 UmwStG)	7
3.2.1	Ermittlung des Übernahmeergebnisses	7
3.2.2	Anschaffung im Rückwirkungszeitraum	8
3.2.3	Umwandlungskosten	8
3.3	Folgebewertung bzw. Eintritt in die Rechtsstellung der übertragenden KapG	8
3.3.1	Verlustverrechnungssperre, Übergang von Zinsvorträgen (§ 2 Abs. 4 UmwStG)	9
3.3.2	Verlustabzug, Verlustvortrag	9
3.4	Übernahmefolgegewinn (§ 12 Abs. 4 UmwStG)	9
3.5	Auswirkungen aufgrund von Kapitalveränderungen (§ 29 KStG)	10
4.	Auswirkungen bei den Anteilseignern der übertragenden Kapitalgesellschaft	12
4.1	Überblick	12
4.2	Grundsatz des § 13 UmwStG	12
4.3	Ausnahme–Antrag zum Buchwert und Fortsetzung der Anschaffungskosten	12



III.	SPALTUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN	13
1.	Allgemeines	13
2.	Auf- und Abspaltung (§ 15 UmwStG)	14
2.1	Anwendung der §§ 11–13 UmwStG	14
2.2	Tatbestandsmerkmal Teilbetriebsvoraussetzung bei Spaltungen	14
2.2.1	„Fiktive“ Teilbetriebe (§ 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG)	14
2.3	Rechtsfolgen bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des § 15 UmwStG	15
2.4	Missbrauchsregelungen (§ 15 Abs. 2 UmwStG)	15
2.4.1	Fiktive Teilbetriebe	15
2.4.2	Veräußerung und Vorbereitung der Veräußerung (§ 15 Abs. 2 S. 2–4 UmwStG)	16
2.4.3	Rechtsfolgen einer schädlichen Veräußerung	16
2.5	Trennung von Gesellschafterstämmen (§ 15 Abs. 2 S. 5 UmwStG)	16
3.	Aufteilung bzw. Untergang des übergehenden Verlustabzugs (§ 15 Abs. 3 UmwStG)	17
IV.	ÜBUNGSFALL	20
1.	Anwendung des UmwStG	21
2.	Abschließende Besteuerung der übertragenden H-GmbH, § 11 UmwStG	21
3.	Folgen für die übernehmende S-GmbH, § 12 UmwStG	21
4.	Rechtsfolgen für den Gesellschafter der H-GmbH, § 13 UmwStG	22

I. EINFÜHRUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umwandlungssteuer 05–Überblick–v13113



LERNZIELE

In Kurs UmwSt 04 haben wir uns mit der Übertragung von Wirtschaftsgütern im Wege der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften auf Personenunternehmen und dessen Systematik befasst (bzw. mit dem Formwechsel).

In diesem Kurs zur Umwandlung von Kapitalgesellschaften sollen diese miteinander verschmolzen werden. Auch eine Auf- oder Abspaltung auf eine andere Kapitalgesellschaft soll näher beleuchtet werden. Letztendlich heißt es aber hier, dass die übertragenen Wirtschaftsgüter in derselben Besteuerungsebene–der Körperschaftsteuer–verbleiben werden.

II. VERSCHMELZUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Grundsystematisch ändert sich an dem aus dem letzten Kurs bekannten Schema aber nichts. Hier nochmals in der **Kurzfassung** dieses:

0.	§ 1 UmwStG § 2 UmwStG	Sachlicher sowie Persönlicher Anwendungsbereich des UmwStG und steuerlicher Übertragungsstichtag
1.	§ 11 UmwStG	abschließende Besteuerung der übertragenden Kapitalgesellschaft - mit dem Grundsatz der Aufdeckung der stillen Reserven - bzw. dem Antrag auf Fortführung der Buchwerte - und fiktiver Herabsetzung des Nennkapitals
2.	§ 12 UmwStG	Zugangs- und Folgebewertung der Wirtschaftsgüter bei übernehmender Kapitalgesellschaft - Wertübernahme aus der Schlussbilanz der Übertragenden - Fußstapfentheorie unter Wegfall evtl. Verluste u. ä. der Übertragenden
3.	§ 13 UmwStG	Rechtsfolgen für die/den Gesellschafter der Übertragenden - Grundsatz der Veräußerung der Beteiligung der Übertragenden mit Aufdeckung der stillen Reserven - oder Vermeidung dieses auf Antrag und Fortsetzung der Anschaffungskosten in neuer Beteiligung

1. Sachlicher Anwendungsbereich

Der 2.–5. Teil des [UmwStG](#), also auch der 3. Teil des [UmwStG](#), kann nur angewendet werden, wenn eine Verschmelzung i. S. d. [§ 2 UmwG](#) oder nach vergleichbarer Regelung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR vorliegt → **sachlicher Anwendungsbereich**, [§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UmwStG](#).

Bei einer grenzüberschreitenden Hineinverschmelzung kann der Vorgang daher auf einer ausländischen Umwandlungsnorm beruhen, wobei diese von der Ausgestaltung her mit den Auswirkungen des [UmwG](#) vergleichbar sein muss.



1.1 Hinweise zur Verschmelzungsrichtung

Der Grundfall der Verschmelzung, auf den das [UmwStG](#) zugeschnitten ist, ist die Aufwärtsverschmelzung einer Tochtergesellschaft (TG) auf ihre Muttergesellschaft (MG), die 100 % der Anteile hält (sog. upstream-merger).

Bezogen auf diesen Fall wird dann auch in [§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG](#) der Übernahmegewinn bzw. -verlust definiert. In diesem Fall fehlt es zwar an der von [§ 2 UmwG](#) geforderten Gegenleistung in der Form neuer Anteile, §§ 11–13 UmwStG sind jedoch anwendbar (Rz 11.01 UmwStE), da in einem solchen Fall keine neuen Anteile ausgegeben werden müssen, [§ 54 UmwG](#).

Eine Verschmelzung ist auch dann möglich, wenn die Übernehmerin nicht an der Überträgerin beteiligt ist, d. h.

- bei der Abwärtsverschmelzung der **MG auf die TG** (downstream-merger); vgl. Sonderregelung in [§ 11 Abs. 2 S. 2 UmwStG](#) zur Abwärtsverschmelzung, Rz 11.17 UmwStE;
- bei der Verschmelzung von **Schwestergesellschaften** (sidestep-merger);
- fremde KapG (Übernehmerin war nicht an Überträgerin beteiligt).

1.1.1 Aufwärtsverschmelzung (upstream merger)

1.1.1.1 Grundfall: Tochter → auf Mutter–Verschmelzung (100%ige Beteiligung)

Bei solch einer Verschmelzung zur Aufnahme (der TG auf die MG) kann die von [§ 2 Nr. 1 UmwG](#) geforderte Gegenleistung (Anteilstausch, Gesellschaftsrechte) nicht vorliegen, da die Übernehmerin (Mutter) gem. [§ 54 Abs. 1 Nr. 1 UmwG](#), [§ 68 Abs. Nr. 1 UmwG](#), [§ 78 S. 1 UmwG](#) ihr Nennkapital zur Durchführung der Verschmelzung nicht erhöhen darf. Sie hielt bereits vor der Verschmelzung alle Anteile an der übertragenden TG.

Eine Aufwärtsverschmelzung liegt auch dann vor, wenn die übernehmende Körperschaft die Anteile an der übertragenden Körperschaft **nach** dem steuerlichen Übertragungstichtag, aber **vor** der Eintragung der Verschmelzung in das HR erworben hat ([§ 12 Abs. 2 S. 3 UmwStG](#)).

1.1.1.2 Nicht 100%ige Beteiligung

Die gleichen Grundsätze gelten auch insoweit, als eine geringere Beteiligung als 100 % an der TG besteht. Bezüglich der übrigen Anteilseigner der übertragenden Körperschaft findet eine Verschmelzung gegen Gewährung von Anteilen an der übernehmenden MG statt ([§ 54 UmwG](#)).

Die **Kapitalerhöhung** wird regelmäßig aus dem übergehenden Vermögen vorgenommen.

1.1.2 Abwärtsverschmelzung (downstream merger)

Bei der Verschmelzung einer MG auf ihre TG ist eine Nennkapitalerhöhung möglich, aber nicht zwingend vorgeschrieben ([§ 54 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 UmwG](#)).

Die §§ 11–13 UmwStG sind auch bei einer Abwärtsverschmelzung anzuwenden.

Nach Rz 11.18 UmwStE liegt ein sog. Direkterwerb vor, d. h. die Anteilseigner der übertragenden MG erwerben als Folge der Eintragung der Verschmelzung unmittelbar die Anteile an der TG, ohne dass diese Anteile das BV der TG berühren.

1.1.3 Verschmelzung von Schwestergesellschaften (sidestream merger)

Die übernehmende Gesellschaft kann von der Gewährung von Gesellschaftsrechten absehen, wenn alle Anteilseigner der übertragenden Gesellschaft darauf verzichten ([§ 54 Abs. 1 UmwG](#), [§ 68 Abs. 1 UmwG](#)).

Die §§ 11–13 UmwStG sind auch bei der Verschmelzung von Schwestergesellschaften anzuwenden.

Dabei fällt in der Bilanz der MG die Beteiligung an der übertragenden TG I weg; um den gleichen Betrag erhöht sich der Beteiligungsansatz für die übernehmende TG II (nachträgliche AK). Damit ergeben sich keine Gewinnauswirkungen bei der MG.

1.2 Steuerlicher Übertragungstichtag i. S. d. [§ 2 UmwStG](#)

Zum steuerlichen Übertragungstichtag und dem steuerlichen Rückbezug sowie einem Hinweis zum Handelsrecht vgl. Sie bitte die Erläuterungen im Kurs UmwSt 04.

2. Abschließende Besteuerung der übertragenden Kapitalgesellschaft ([§ 11 Abs. 1 UmwStG](#))

2.1 Ansatz der gemeinen Werte in der steuerlichen Schlussbilanz (sogenannte Übertragungsbilanz)

Nach [§ 11 Abs. 1 UmwStG](#) sind die im Rahmen einer Verschmelzung von einer auf eine andere Körperschaft übergehenden WG, einschließlich nicht entgeltlich erworbener oder selbst geschaffener immaterieller WG, in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft mit dem gemeinen Wert anzusetzen. **Pensionsrückstellungen** sind dagegen nicht mit dem gemeinen Wert, sondern mit dem sich nach [§ 6a EStG](#) ergebenden Wert anzusetzen. Insoweit kommt es zur Aufdeckung stiller Reserven, stille Lasten in den Pensionsrückstellungen werden—wie in allen vorangegangenen Fällen des [UmwStG](#)—nicht aufgedeckt.

2.2 Ansatz des Buchwerts oder eines Zwischenwerts

Nach [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) ist ein Antrag zum Buchwert bzw. einem Zwischenwert auch in diesen Fällen der Anwendung des [UmwStG](#) möglich; also eine zumindest teilweise Vermeidung der Aufdeckung aller stillen Reserven. Die Voraussetzungen dazu sind ähnlich denen in [§ 3 Abs. 2 UmwStG](#):

- Es muss sichergestellt sein, dass die Besteuerung der stillen Reserven bei der übernehmenden Gesellschaft der Besteuerung mit KSt unterliegen,
- es zu keiner Einschränkung des deutschen Besteuerungsrechts kommt und
- keine Gegenleistungen außer Gesellschaftsrechten gewährt werden.

Für die Ausübung des Wahlrechts ist neben der steuerlichen Schlussbilanz eine ausdrückliche Angabe erforderlich, ob die Buch- oder Zwischenwerte angesetzt werden, d. h. der üTR muss dabei deutlich machen, welchen Wertansatz er in seiner steuerlichen Schlussbilanz vorgenommen hat. Beim Zwischenwertansatz muss ferner ausdrücklich angegeben werden, in welcher Höhe oder zu welchem Prozentsatz die stillen Reserven aufzudecken sind (vgl. Rz 11.12 i. V. m. 03.29 UmwStE).

Der Ansatz eines Buch- oder Zwischenwertes ist nicht möglich, der Ansatz des gemeinen Werts also zwingend in den in [§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 u. 2 UmwStG](#) genannten Fällen (Rz 11.05 UmwStE), d. h.:

- beim Vermögensübergang von einer steuerpflichtigen auf eine steuerbefreite Körperschaft und
- in den Fällen, in denen das Recht Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der übertragenen WG bei der übernehmenden Körperschaft ausgeschlossen oder beschränkt wird.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schlussbilanz der übertragenden Kapitalgesellschaft—v10835



2.2.1 Hinweis zu: Keine Gegenleistung oder nur in Gesellschaftsrechten ([§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UmwStG](#))

Im Regelfall wird davon ausgegangen, dass die übernehmende Gesellschaft ihr Nennkapital erhöht und den neu eintretenden Gesellschaftern diese Anteile gewährt.

[§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UmwStG](#) regelt den Fall, dass die Anteilseigner der übertragenden Körperschaft, die infolge der Verschmelzung im Austausch Anteile an der Übernehmerin erhalten, zusätzlich zu diesen Anteilen eine bare Zuzahlung (z. B. Spitzenausgleich) oder andere Vermögenswerte erhalten (schädliche Gegenleistung für den Buchwertansatz). In der steuerlichen Schlussbilanz ist dann eine entsprechende Höherbewertung der übergehenden WG vorzunehmen.

Die Gegenleistung, die die übernehmende KapG an die Anteilseigner des ütr zahlt, ist als zusätzliche AK für das durch Gesamtrechtsnachfolge auf sie übergehende BV anzusehen.

2.2.2 Ermittlung des Übertragungsgewinns

Ansatz der übergegangenen WG in der Schlussbilanz (BW/ZW/gem. Wert)

./. BW der übergehenden WG

= Buchgewinn

./. Kosten der Vermögensübertragung

= Übertragungsgewinn (vor Steuern)

./. GewSt auf den Übertragungsgewinn (Zurechnung n. [§ 4 Abs. 5b EStG](#))

./. KSt auf den Übertragungsgewinn (Zurechnung n. [§ 10 Nr. 2 KStG](#))

= **Übertragungsgewinn nach Steuern**



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Schlussbilanz bei Gewährung schädlicher Gegenleistungen–v10836

2.3 fiktive Herabsetzung des Nennkapitals

Nach [§ 29 Abs. 1 KStG](#) gilt das Nennkapital in vollem Umfang nach [§ 28 Abs. 2 KStG](#) bei der übertragenden Gesellschaft als herabgesetzt, d. h. das Nennkapital wird–ggf. vermindert um einen enthaltenen Sonderausweis–als Zugang beim steuerlichen Einlagekonto am Übertragungstichtag erfasst.

(Nach [§ 29 Abs. 2 S. 1 KStG](#) wird dann das steuerliche Einlagekonto grundsätzlich auf die übernehmende Körperschaft übertragen).

► **Beispiel:**

Die T-GmbH soll auf ihre alleinige Anteilseignerin M-GmbH, entsprechend dem Beschluss der jeweiligen Gesellschafterversammlung und dem Verschmelzungsvertrag vom 2.5.09, mit Wirkung zum 1.1.09 verschmolzen werden (Verschmelzung zur Aufnahme).

Die Anmeldung der Umwandlung zum Handelsregistereintrag erfolgt am 10.5.09.

Anteilseigner der M-GmbH sind seit Jahren die natürlichen Personen MU und MÄ mit Beteiligungen von jeweils 50 %. Sie halten die Beteiligung im Privatvermögen; ihre Anschaffungskosten belaufen sich jeweils auf das Stammkapital zzgl. der Kapitalrücklage; d. h., sie betragen für MU und MÄ jeweils 100.000 €.

Die Schlussbilanzen zum steuerlichen Übertragungstichtag **31.12.08** sehen wie folgt aus:

M-GmbH			
Anlagevermögen (sonst)	450.000	Stammkapital	100.000
Beteiligung an der T-GmbH	50.000	Kapitalrücklagen	100.000
Umlaufvermögen	200.000	Gewinnrücklagen	160.000
		Gewinnvortrag	5.000
		Jahresüberschuss ¹	140.000
		Verbindlichkeiten	195.000
	700.000		700.000

T-GmbH			
Anlagevermögen	250.000	Stammkapital	50.000
Umlaufvermögen	50.000	Kapitalrücklagen	0
		Gewinnrücklagen	28.000
		Gewinnvortrag	0
		Jahresüberschuss ¹	22.000
		Verbindlichkeiten	200.000
Summe	300.000		300.000

In den Wirtschaftsgütern der T-GmbH sollen 100.000 € stille Reserven vorhanden sein.

Das steuerliche Einlagekonto der T-GmbH beträgt 0 €, das der M-GmbH = 100.000 €.

AUFGABE

Stellen Sie die ertragsteuerlichen und bilanziellen Konsequenzen für die übertragende T-GmbH dar.

► Lösung:

1. Allgemeines: sachlicher Anwendungsbereich des UmwStG sowie steuerlicher Übertragungstichtag:

Es handelt sich um eine Verschmelzung zur Aufnahme (§ 2 Nr. 1 UmwG). Der Anmeldung beim Handelsregister ist die Handelsbilanz beizufügen, die nicht älter als 8 Monate sein darf. Die Vermögensübertragung erfolgt jeweils durch Gesamtrechtsnachfolge und Auflösung ohne Abwicklung/Liquidation. Nach § 17 Abs. 2 UmwG gelten für die Aufstellung der Schlussbilanzen die handelsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss.

Auf den Fall der Verschmelzung von Kapitalgesellschaften ist das UmwStG anwendbar, § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwStG (sachlicher Anwendungsbereich) ist erfüllt. Es handelt sich um inländische Kapitalgesellschaften.

Steuerlicher Übertragungstichtag i. S. des § 2 Abs. 1 des UmwStG ist der 31.12.08, da auf diesen Stichtag die Bilanz der T-GmbH (= übertragender Rechtsträger) aufgestellt wurde.

¹ mit Beschluss der Zuweisung in die Gewinnrücklagen.



2. Auswirkungen beim übertragenden Rechtsträger (T-GmbH), [§ 11 UmwStG](#)

Aufstellung der (umwandlungssteuerlichen) Schlussbilanzen nach [§ 11 UmwStG](#) bzw. Ermittlung des sogenannten Übertragungsgewinns:

Nach [§ 11 Abs. 1 UmwStG](#) muss die übertragende T-GmbH in ihrer auf den steuerlichen Übertragungstichtag = 31.12.08 aufzustellenden Schlussbilanz grundsätzlich die gemeinen Werten ansetzen. Die aufzudeckenden stillen Reserven würden in diesem Fall der normalen Besteuerung (KSt, GewSt) unterliegen. Bei der T-GmbH käme es zu einer Steuerlast von rd. 30 % von 100.000 € = 30.000 € (KSt, SolZ und GewSt).

Schlussbilanz [§ 11 Abs. 1 UmwStG](#) der T-GmbH zum 31.12.08

Anlagevermögen	250.000	Stammkapital	50.000
	+ 100.000		
Umlaufvermögen	50.000	Gewinnrücklagen	28.000
		Gewinnvortrag	0
		Jahresüberschuss 08	22.000
		Übertragungsgewinn nach Steuer	70.000
		Steuer-RSt auf Übertragungsge- winn (KSt, SolZ, GewSt)	30.000
		Verbindlichkeiten	200.000
	400.000		400.000

Nach [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) kann die übertragende T-GmbH auch die Buchwerte wählen bzw. beantragen, da die stillen Reserven später bei der M-GmbH der Besteuerung unterliegen, das deutsche Besteuerungsrecht nicht eingeschränkt wird und keine andere Gegenleistung gewährt wird. Gesellschaftsrechte können in diesem Fall nicht ausgegeben werden; die Übernehmende besaß selbst 100 % an der Übertragenden; vgl. auch [§ 54 UmwG](#) sowie Rz 01.09 des UmwStE.

Die Übertragungsbilanz nach [§ 11 UmwStG](#) würde in diesem Fall der steuerlichen Schlussbilanz der T-GmbH entsprechen, die nach §§ 4 und 5 des EStG aufgestellt wurde.

Schlussbilanz [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) der T-GmbH zum 31.12.08

Anlagevermögen	250.000	Stammkapital	50.000
		Kapitalrücklagen	0
Umlaufvermögen	50.000	Gewinnrücklagen	28.000
		Gewinnvortrag	0
		Jahresüberschuss	22.000
		Verbindlichkeiten	200.000
Summe	300.000		300.000

Fiktive Herabsetzung des Nennkapitals nach [§ 29 Abs. 1 KStG](#) i. V. m. [§ 28 Abs. 2 S. 1 KStG](#).

Die Herabsetzung führt zu einer Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos (ein Sonderfall bezüglich früherer Kapitalerhöhungen aus belastetem Eigenkapital → Sonderausweis des [§ 28 Abs. 1 KStG](#) ← liegt nicht vor).

Einlagekonto nach der Herabsetzung	T-GmbH
Anfangsbestand (§ 27 Abs. 2 KStG)	0
zzgl. herabgesetztes Stammkapital	+ 50.000
Schlussbestand steuerliches Einlagekonto	50.000

3. Steuerliche Folgen bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft

3.1 Wertübernahme

In **§ 12 Abs. 1 S. 1 UmwStG** ist die Wertverknüpfung zwischen der steuerlichen Übertragungsbilanz und dem Übernahmewert des Betriebsvermögens bei der übernehmenden Körperschaft zwingend festgelegt (Rz 12.01 UmwStE).

§ 12 Abs. 1 S. 2 UmwStG regelt den Wertansatz der von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Anteile an der übertragenden Gesellschaft. Hierbei kann es zu einer Nachversteuerung einer früheren Teilwertabschreibung bzw. der Übertragung einer Rücklage gem. **§ 6b EStG** für den Fall der **Aufwärtsverschmelzung** einer TG auf die MG kommen (vgl. auch Rz 12.03 UmwStE → sog. Beteiligungskorrekturgewinn).

3.2 Übernahmeergebnis (**§ 12 Abs. 2 UmwStG**)

Aus der Übernahme der Wirtschaftsgüter und–bei Beteiligung der ünR an der ütR–dem Übergang der Anteile an der übertragenden Gesellschaft ergibt sich ein buchungstechnisch nachvollziehbarer Wertunterschied.

► **Beispiel:**

*Der Wert des von der Tochtergesellschaft zu übernehmenden Vermögens beträgt 100.
Der Buchwert der Anteile an einer Tochtergesellschaft beträgt = 50.*

► **Lösung:**

Bei der Muttergesellschaft ergibt sich eine Übernahmegewinn, der wie folgt zu erfassen ist:

Vermögenswerte	100	an	Beteiligung Tochter	50
			Gewinn aus der Übernahme	50

Nach **§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG** bleibt beim ünR ein Gewinn oder Verlust i. H. d. Unterschieds zwischen dem Buchwert der Anteile an der ütR und dem Wert, mit dem die übergegangenen WG zu übernehmen sind, abzgl. der Umwandlungskosten, außer Ansatz.

§ 8b KStG ist (nur dann) anzuwenden, soweit der Gewinn abzüglich der anteilig darauf entfallenden Umwandlungskosten dem Anteil der übernehmenden an der übertragenden Körperschaft entspricht. Im Umkehrschluss heißt das, dass ein Gewinn bei der Verschmelzung von z. B. Schwestergesellschaften vollständig steuerfrei gestellt ist → **§ 8b KStG**, d. h. die 95%ige Steuerfreistellung, ist in dem Verhältnis anzuwenden, als die Übernehmerin an der Überträgerin beteiligt ist, vgl. hierzu Rz 12.06 UmwStE.

Der Übernahmegewinn bzw. -verlust entsteht mit Ablauf des steuerlichen Übertragungstichtags.

3.2.1 Ermittlung des Übernahmeergebnisses

Der nach **§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG** steuerlich nicht zu berücksichtigende Übernahmegewinn bzw. -verlust ist wie folgt zu ermitteln:

Wert der übergegangenen WG

- BW der wegfallenden Beteiligung an dem ütR (einschließlich der AK für nach dem steuerlichen Übertragungstichtag angeschaffte Anteile)
- Kosten der Umwandlung

= steuerfreier Übernahmegewinn bzw. nichtabzugsfähiger Übernahmeverlust

Wie aus „der Formel“ zu erkennen ist, bleiben die Kosten der Umwandlung steuerlich unberücksichtigt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ermittlung des Übernahmeergebnisses KG–v10837



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung des Übernahmeergebnisses KG–v10838

3.2.2 Anschaffung im Rückwirkungszeitraum

Hat der ünR Anteile an dem ütR nach dem steuerlichen Übertragungstichtag angeschafft, ist ihr Gewinn gem. [§ 12 Abs. 2 S. 3 UmwStG](#) so zu ermitteln, als hätte er die Anteile bereits am steuerlichen Übertragungstichtag angeschafft.

Barabfindungen an ausscheidende Anteilseigner erhöhen den Bilanzansatz des WG Beteiligung und verringern daher einen Übernahmegewinn (dies ist nur der Fall, wenn die Anteile nicht untergehen).

3.2.3 Umwandlungskosten

Die Kostenzuordnung richtet sich nach dem objektiven wirtschaftlichen Veranlassungsprinzip, d. h. es kommt darauf an, bei welchem der an der Umwandlung beteiligten Rechtsträger diese entstanden sind. Wenn im Fall der Aufwärtsverschmelzung die Übernehmerin die Kosten der Überträgerin trägt, liegt steuerlich eine verdeckte Einlage vor; im umgekehrten Fall (Überträgerin trägt Kosten der Übernehmerin) eine vGA.

Dem ünR sind dabei insbesondere zuzuordnen:

- Kosten der Beratung,
- Hälfte der Kosten des Verschmelzungsbeschlusses und seine Beurkundung,
- Kosten der Gesellschafterversammlung,
- Kosten der Registereintragung.

Soweit es sich um **objektbezogene Kosten** (z. B. GrESt) handelt, müssen diese aktiviert werden. Die **nicht objektbezogenen Kosten** mindern den steuerfreien Übernahmegewinn bzw. erhöhen den nicht abziehbaren Übernahmeverlust (Rz 12.05 UmwStE).

3.3 Folgebewertung bzw. Eintritt in die Rechtsstellung der übertragenden KapG

Nach [§ 12 Abs. 3 UmwStG](#) tritt der ünR in die Rechtsstellung des ütR ein: sog. Fußstapfentheorie, insbesondere bezüglich der Bewertung der übernommenen WG, der AfA, der Rücklagen (z. B. [§ 6b EStG](#)), usw. Dies gilt auch für die zugrunde gelegte wirtschaftliche Nutzungsdauer der WG bzw. für Wertaufholungen.

Verluste nach [§ 10d EStG](#), [§ 2a EStG](#) und [§ 15 Abs. 4 EStG](#) gehen nicht auf den ünR über, [§ 12 Abs. 3 S. 2 UmwStG](#) bzw. [§ 19 Abs. 2 UmwStG](#) für die GewSt; auf [§ 4 Abs. 2 UmwStG](#) wird in [§ 12 Abs. 3 UmwStG](#) verwiesen:

Verbleibende Verlustvorträge, verrechenbare Verluste der übertragenden Körperschaft sowie ein vorhandener Zinsvortrag und ein EBITDA-Vortrag gehen weder bei Ansatz des Buchwerts noch des gemeinen Werts oder eines Zwischenwerts auf den übernehmenden Rechtsträger über ([§ 4 Abs. 2 S. 2 UmwStG](#)).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rechtsfolge bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft–v10840

3.3.1 Verlustverrechnungssperre, Übergang von Zinsvorträgen ([§ 2 Abs. 4 UmwStG](#))

Nach [§ 2 Abs. 4 S. 1 UmwStG](#) ist ein Ausgleich oder die Verrechnung eines Übertragungsgewinns mit verrechenbaren Verlusten, verbleibenden Verlustvorträgen, nicht ausgeglichenen negativen Einkünften, einem Zinsvortrag oder einem EBITDA-Vortrag **des übertragenden Rechtsträgers** nur dann zulässig, wenn dem übertragenden Rechtsträger die Verlustnutzung (vortragsfähige Verluste und Verluste im Rückwirkungszeitraum) ohne die Anwendung des [§ 2 Abs. 1 und 2](#)

[UmwStG](#) (Rückwirkungsfiktion) möglich gewesen wäre.

Dadurch soll die Verlustnutzung insoweit ausgeschlossen werden, als ohne die Rückwirkung ein derartiger Verlustvortrag nach [§ 8c KStG](#) untergegangen wäre (Rz 02.39 UmwStE).

Kann die „Konzernklausel“ des [§ 8c Abs. 1 S. 4 KStG](#) oder die „Stille Reserven Klausel“ des [§ 8c Abs. 1 S. 5 ff. KStG](#) bei einem ansonsten schädlichen Beteiligungserwerb in Anspruch genommen werden, besteht keine Veranlassung, eine steuerliche Nutzung des Verlustes bzw. Zinsvortrags zu versagen.

[§ 2 Abs. 4 S. 3 UmwStG](#) führt zu einer Verlustverrechnungssperre, soweit positive Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers im Rückwirkungszeitraum aufgrund der Rückwirkung des [§ 2 Abs. 1 UmwStG](#) auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen.

Die positiven Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers sind nicht mit verrechenbaren Verlusten, verbleibenden Verlustvorträgen, nicht ausgeglichenen negativen Einkünften und einem Zinsvortrag des übernehmenden Rechtsträgers auszugleichen oder zu verrechnen.

Ist übernehmender Rechtsträger eine Organgesellschaft, gilt dies auch für einen Ausgleich oder eine Verrechnung beim Organträger entsprechend. Ist übernehmender Rechtsträger eine Personengesellschaft, gilt das Verrechnungsverbot auch für einen Ausgleich oder eine Verrechnung bei den Gesellschaftern entsprechend.

[§ 2 Abs. 4 S. 3 UmwStG](#) ist nicht anzuwenden, wenn übertragender Rechtsträger und übernehmender Rechtsträger vor Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags verbundene Unternehmen im Sinne des [§ 271 Abs. 2 HGB](#) sind.

3.3.2 Verlustabzug, Verlustvortrag

Eine Verschmelzung auf eine Verlustgesellschaft, bei der die Anteilseigner der übertragenden KapG zu mehr als 50 % beteiligt werden, ist ein vergleichbarer Vorgang gem. [§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG](#). Werden daher die abzufindenden Anteilseigner zu mehr als 50 % an der übernehmenden KapG beteiligt (z. B. im Rahmen einer Kapitalerhöhung), liegt ein ggf. schädlicher Anteilseignerwechsel i. S. [§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG](#) vor.

Verbleibende Verlustvorträge gehen nach [§ 12 Abs. 3 HS. 2 UmwStG](#) i. V. m. [§ 4 Abs. 2 S. 2 UmwStG](#) nicht auf den ünR über.

3.4 Übernahmefolgegewinn ([§ 12 Abs. 4 UmwStG](#))

Wie auch im vorangegangenen Kursen erwähnt kann es z. B. bei gegenseitig bestehenden Forderungen/Verbindlichkeiten mit einer unterschiedlichen Bewertung zu einem Gewinn infolge der Ausbuchung dieser kommen.



Durch [§ 12 Abs. 4 UmwStG](#) wird [§ 6 UmwStG](#) mit der Einschränkung für anwendbar erklärt, dass die Vergünstigung nach [§ 6 Abs. 1 UmwStG](#), d. h. insbesondere die Bildung einer gewinnmindernden Rücklage, nur insoweit in Anspruch genommen werden kann, als die Übernehmerin an der Überträgerin beteiligt ist. Bei der Beteiligungsquote sind auch nach dem steuerlichen Übertragungstichtag angeschaffte Anteile zu berücksichtigen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übernahmefolgegewinn KG–v10839

3.5 Auswirkungen aufgrund von Kapitalveränderungen ([§ 29 KStG](#))

Nach [§ 29 Abs. 2 KStG](#) ist zunächst das steuerliche Einlagekonto des Übernehmers um den letztmalig ermittelten Betrag bei der Übertragenden zum Ende des VZ zu erhöhen, in dem der steuerliche Übertragungstichtag liegt.

Nach [§ 29 Abs. 2 S. 2 KStG](#) erfolgt die Hinzurechnung allerdings nicht, insoweit der ünR an dem ütr beteiligt ist. Diese Einschränkung ist sachlich gerechtfertigt, denn in Höhe der eigenen Beteiligung erhält der ünR seine eigenen Gesellschaftereinlagen zurück. Dieser Vorgang hat sich im Übernahmeergebnis ausgewirkt, da der BW der Anteile, der auch die Einlagen der Anteilseigner als nachträgliche AK umfasst, abgezogen wurde.

Abschließend erfolgt die Anpassung des Nennkapitals, wenn der ünR im Zuge der Verschmelzung sein Nennkapital erhöht hat ([§ 29 Abs. 4 KStG](#)). Die sich dadurch ergebenden Auswirkungen sind in [§ 28 Abs. 1 KStG](#) geregelt.

Kommt es im Rahmen der Verschmelzung beim ünR zu einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (z. B. Umwandlung von Rücklagen), gilt nach [§ 28 Abs. 1 KStG](#) das steuerliche Einlagekonto als **vor** den übrigen Rücklagen verwendet. Dessen Bestand mindert sich bis auf 0 €. Maßgebend für diese Betrachtung ist das steuerliche Einlagekonto nach Anwendung des [§ 29 Abs. 2 KStG](#), d. h., das bereits erhöhte steuerliche Einlagekonto wird umgewandelt.

Soweit die Nennkapitalerhöhungen auf baren Zuzahlungen oder Sacheinlagen beruhen, ist [§ 28 Abs. 1 S. 1 KStG](#) nicht anzuwenden.

Übersteigt die Kapitalerhöhung den Bestand des steuerlichen Einlagekontos, sieht [§ 28 Abs. 1 S. 3 KStG](#) die Bildung eines **Sonderausweises** vor. Denn in diesem Fall gelten die sonstigen Rücklagen als verwendet.

Weist das steuerliche Einlagekonto zum Ende eines folgenden Wj wieder einen positiven Endbestand aus, ist der Sonderausweis mit diesem Endbestand zu **verrechnen** ([§ 28 Abs. 3 KStG](#)). Dadurch gelten die Einlagen der Anteilseigner für die Kapitalerhöhung als verwendet, so dass der Sonderausweis dann entfallen kann.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Übergang des Steuerlichen Einlagekontos (§27 [KStG](#))–v10841

► **Beispiel:**

Fortsetzung des Beispiels der Verschmelzung der T-GmbH auf die M-GmbH.

AUFGABE

Stellen Sie die ertragsteuerlichen und bilanziellen Konsequenzen für die für die übernehmende Gesellschaft M-GmbH dar.

► **Lösung:**

Zugangsbewertung bzw. Übernahme„bilanz“ der M-GmbH zum 31.12.08

Die M-GmbH muss auf den steuerlichen Übertragungstichtag (31.12.08) die WG mit den Werten übernehmen (→ ZUGANGSBEWERTUNG), mit denen diese in der steuerlichen Schlussbilanz der T-GmbH ausgewiesen sind (§ 12 Abs. 1 UmwStG i. V. m. § 4 Abs. 1 UmwStG).

Die M-GmbH tritt in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenden Kapitalgesellschaft ein und übernimmt damit sämtliche Anschaffungskosten, AfA-BMG sowie die steuerlichen Rücklagen (→ FOLGEBEWERTUNG, § 12 Abs. 3 UmwStG).

Übernahmebilanz zu Buchwerten bei M-GmbH

Anlagevermögen (bisher)	450.000	Stammkapital	100.000
Anlagevermögen (neu)	250.000	Kapitalrücklagen (bisher)	100.000
Beteiligung an der T-GmbH	50.000	Gewinnrücklagen (bisher)	160.000
Umlaufvermögen (bisher)	200.000	Gewinnvortrag	5.000
Umlaufvermögen (neu)	50.000	Jahresüberschuss	140.000
		Übernahmeergebnis	50.000
		Verbindlichkeiten (bisher)	195.000
		zzgl. die von T	200.000
	950.000		950.000

Der Buchungssatz in der Steuerbilanz könnte lauten:

Anlagevermögen	250	an	Beteiligung T-GmbH	50
Umlaufvermögen	50		Verbindlichkeiten	200
			Übernahmeergebnis	50

Ermittlung des Gewinns aus der Übernahme der Wirtschaftsgüter (sogenanntes Übernahmeergebnis–zusammengefasst) → § 12 Abs. 2 UmwStG

Übernommenes Betriebsvermögen (zu Buchwerten, wie in SB der T-GmbH)	100.000 €
abzüglich Buchwert der Anteile an der T-GmbH	- 50.000 €
Übernahmegewinn (§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG)	50.000 €

Der Übernahmegewinn ist zu 95 % steuerfrei, da die übernehmende M-GmbH an den übertragenden KapGes T-GmbH zu 100 % beteiligt war, § 12 Abs. 2 Satz 2 UmwStG.

Kosten der Verschmelzung führen nach den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu nachträglichen Anschaffungskosten (z. B. GrESt). Soweit eine Zuordnung zu einzelnen WG nicht möglich ist (z. B. Beratungskosten), mindern diese als Umwandlungskosten den–steuerfreien–Übernahmegewinn (§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG, Tz 12.05 UmwStE).

Anpassung des Stammkapitals und steuerliches Einlagekonto

Der Bestand des steuerlichen Einlagekontos der T-GmbH ist bzw. wäre grds. gem. § 29 Abs. 2 S. 1 KStG dem steuerlichen Einlagekonto der M-GmbH hinzuzurechnen. Insoweit allerdings die aufnehmende M-GmbH an den übertragenden T-GmbH beteiligt war → hier 100 %, darf eine Hinzurechnung nicht erfolgen. Das steuerliche Einlagekonto der M-GmbH verändert sich somit nicht.



4. Auswirkungen bei den Anteilseignern der übertragenden Kapitalgesellschaft

4.1 Überblick

[§ 13 UmwStG](#) erlaubt eine Ausnahme von der Aufdeckung der stillen Reserven aus dem–zumindest gedanklich–erfolgtem Tausch der Anteile an der Übertragenden durch Erhalt neuer Anteile an der Übernehmenden. Er ist nur auf Anteile im BV, Anteile i. S. v. [§ 17 EStG](#) und einbringungsgeborene Anteile i. S. v. [§ 21 UmwStG](#) a. F. anzuwenden (Rz. 13.01. UmwStE). Er regelt den Fall, wenn der Anteilseigner der ütr:

- neue Anteile an der ünR erhält oder
- bei Nichtausgabe neuer Anteile der Wert der Altanteile sich erhöht.

Andere Fälle sind nicht von [§ 13 UmwStG](#) betroffen. Bei der Aufwärtsverschmelzung ist [§ 13 UmwStG](#) nicht anwendbar, soweit die übernehmende Körperschaft an der übertragenden Körperschaft beteiligt ist; zur Abwärtsverschmelzung vgl. Rz 11.19 UmwStE (Rz 13.01 UmwStE).

Für alle übrigen Anteile ist bei der Verschmelzung einer Körperschaft [§ 20 Abs. 4a S. 1 und 2 EStG](#) anzuwenden. Im PV gehaltene Anteile, die nicht unter [§ 17 EStG](#) fallen, unterliegen der Abgeltungsteuer ([§ 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG](#) und [§ 20 Abs. 4a S. 1 EStG](#)).

4.2 Grundsatz des [§ 13 UmwStG](#)

[§ 13 UmwStG](#) sieht als Grundsatz vor, dass die Anteile an der übertragenden Körperschaft als zum gemeinen Wert veräußert und die Anteile an der übernehmenden Körperschaft als zum gemeinen Wert angeschafft gelten. Dies gilt unabhängig davon, ob und inwieweit der ütr bei der Verschmelzung seinerseits die stillen Reserven aufgedeckt hat.

4.3 Ausnahme–Antrag zum Buchwert und Fortsetzung der Anschaffungskosten

Gem. [§ 13 Abs. 2 UmwStG](#) ist es auf Antrag zulässig, die Anteile an der übernehmenden Körperschaft mit dem Buchwert der Anteile an der Überträgerin anzusetzen. Bei im **BV** gehaltenen Anteilen wird der Antrag durch den Bilanzausweis gestellt. Somit werden keine stillen Reserven/Gewinne aufgedeckt.

Nach [§ 13 Abs. 2 S. 2 UmwStG](#) treten, wenn die Anteile an der übertragenden Körperschaft zum Buchwert angesetzt worden sind, die Anteile an der übernehmenden Körperschaft steuerlich an die Stelle der Anteile an der übertragenden Körperschaft.

Der Antrag ist zulässig, wenn:

- das deutsche Besteuerungsrecht hinsichtlich der Anteile an dem ütr nicht beschränkt wird oder
- die Mitgliedstaaten der EU bei der Verschmelzung Art. 8 der Fusionsrichtlinie der EU anzuwenden haben (was bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen innerhalb der EU stets der Fall ist).

Nach Rz 13.11 UmwStE ist in den Fällen des [§ 13 Abs. 2 S. 1 UmwStG](#) nicht von einer fiktiven Veräußerung auszugehen. Das hat insbesondere folgende Auswirkungen:

- Eine Verpflichtung zur Wertaufholung nach [§ 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 EStG](#) geht bei im BV gehaltenen Anteilen über.
- Die Einschränkungen nach [§ 8b Abs. 2 S. 4 u. 5 KStG](#) bzw. [§ 3 Nr. 40 S. 1 Buchst. a S. 2 u. 3 EStG](#) (Steuerpflicht von Wertaufholungen bei steuerwirksamer Teilwertabschreibung) sind zu beachten.
- War der Anteilseigner an dem ütr i. S. d. [§ 17 EStG](#) beteiligt, gelten die Anteile an dem ünR auch dann als Anteile nach [§ 17 EStG](#), wenn die Beteiligungsgrenze i. S. d. [§ 17 EStG](#) nicht erreicht wird.

- Stammen die Anteile an dem ünR aus einer Sacheinlage unter dem gemeinen Wert bzw. war der Einbringende eine natürliche Person, ist auch für die Anteile an der Übernehmerin innerhalb der 7-Jahres-Frist [§ 22 UmwStG](#) zu beachten.
- Die 7-Jahres-Frist des [§ 22 UmwStG](#) läuft weiter.

Darüber hinaus ist [§ 13 UmwStG](#) nur insoweit anwendbar, als dem Anteilseigner der übertragenden Körperschaft keine Gegenleistung oder eine in Gesellschaftsrechten bestehende Gegenleistung gewährt wird (Rz 13.02 UmwStE).

Nicht in Gesellschaftsrechten bestehende Gegenleistungen stellen bei dem Anteilseigner einen Veräußerungserlös für seine Anteile dar. Bei einer nur anteiligen Veräußerung (z. B. Spitzenausgleich) sind dem Veräußerungserlös nur die anteiligen AK dieser Anteile an dem übertragenden Rechtsträger gegenüberzustellen. In diesen Fällen gilt [§ 13 UmwStG](#) nur für den übrigen Teil der Anteile (Rz 13.02 UmwStE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung der Anteilseigner der übertragenden Körperschaft (Gewährung Gegenleistungen)–v10843

► **Beispiel:**

Fortsetzung des Beispiels der Verschmelzung der T-GmbH auf die M-GmbH.

AUFGABE

Stellen Sie die Rechtsfolgen für die Gesellschafter der M-GmbH dar.

► **Lösung:**

In unserem Fall–der Verschmelzung der 100%igen Tochter auf die Muttergesellschaft–kommt es nicht zur Anwendung des [§ 13 UmwStG](#). Die M-GmbH als alleinige Gesellschafterin der übertragenden T-GmbH kann zwar neue Anteile ausgeben, diese müsste sie dann allerdings selbst erhalten. In derlei Fällen regelt [§ 54 UmwG](#), dass es zu keiner Kapitalerhöhung bei der Übernehmenden kommt.

Auch wird der Wert der Anteile an der Übernehmenden bei deren Gesellschaftern nicht erhöht, denn die Tochter und Muttergesellschaft bildeten eine wirtschaftliche Einheit.

III. SPALTUNG VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

1. Allgemeines

Bei einer Spaltung werden im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge (Sonderrechtsnachfolge) bestimmte Teile des Vermögens der zu spaltenden KapG als Gesamtheit auf die übernehmende(n) KapG übertragen ([§ 131 Abs. 1 UmwG](#)). Die Gesamtrechtsnachfolge ist auf die Vermögensteile beschränkt, die nach dem Spaltungsvertrag auf die Rechtsnachfolger übergehen.

Letztendlich gestaltet sich steuerlich die Auf- und Abspaltung ähnlich der Verschmelzung:

- Vermögen wird von einem Rechtsträger auf einen anderen übertragen. Bei Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen muss grds. unter Aufdeckung der stillen Reserven erfolgen.
- Der/die Übernehmende muss bei Zugang und in Folge dieses ansetzen und bewerten.
- Der/die Gesellschafter der ütr erhalten neue Anteile an der ünR.

Sicherlich erkennen Sie die drei bekannten Schritte aus § 11–13 des UmwStG.



2. Auf- und Abspaltung ([§ 15 UmwStG](#))

2.1 Anwendung der §§ 11–13 UmwStG

Die steuerlichen Folgen bei einer Auf- oder Abspaltung von einer Kapitalgesellschaft auf eine andere Kapitalgesellschaft sind die gleichen wie die bei einer Verschmelzung. Deshalb verweist [§ 15 UmwStG](#) auf die Regelungen der §§ 11–13 UmwStG. Das Grundlösungsschema bleibt demzufolge erhalten!

- Bei der spaltenden KapGes (ÜtR) muss das zu übertragende Betriebsvermögen daher in der steuerlichen Schlussbilanz grundsätzlich mit dem gemeinen Wert angesetzt werden ([§ 11 Abs. 1 UmwStG](#)). Der Wertansatz zum Buch- oder Zwischenwert erfordert einen entsprechenden Antrag ([§ 11 Abs. 2 UmwStG](#)).
- Bei der übernehmenden Gesellschaft ist [§ 12 UmwStG](#) anzuwenden.
- Die steuerlichen Konsequenzen der Anteilseigner der ÜtR spaltenden Körperschaft ergeben sich aus [§ 13 UmwStG](#).

2.2 Tatbestandsmerkmal Teilbetriebsvoraussetzung bei Spaltungen

Die Anwendung der §§ 11–13 UmwStG setzt voraus, dass die Tatbestandsmerkmale des [§ 15 UmwStG](#) erfüllt sind.

Entscheidende Voraussetzung hierfür ist, dass das Spaltungsvermögen ausschließlich aus **Teilbetrieben (= TB)** bestehen muss. Einzelne WG können daher nicht Gegenstand einer steuerneutralen Spaltung sein. Auch wenn das [UmwG](#) den Übertrag „einzelner“ Vermögensgegenstände im Wege der Spaltung ermöglicht, stellt dies dann keinen begünstigten Fall des [UmwStG](#) dar, vgl. Rz 15.01 des UmwStE.

Eine steuerneutrale Auf- oder Abspaltung i. S. d. [§ 15 UmwStG](#) ist daher nur möglich, wenn der übertragende Rechtsträger aus mindestens zwei Teilbetrieben besteht. Grund dieser Einschränkung ist, dass Ziel der steuerneutralen Spaltung die Fortführung von Betriebsteilen ist und dieses nur erreicht wird, wenn Sachgesamtheiten übertragen werden.

Im Fall der Abspaltung muss zusätzlich das der übertragenden KapG verbleibende Vermögen ebenfalls zu einem Teilbetrieb gehören ([§ 15 Abs. 1 S. 1 und 2 UmwStG](#); Rz 15.01 UmwStE).

Zum Teilbetriebsbegriff siehe Rz 15.02 UmwStE; ob ein Teilbetrieb vorliegt, ist nach den Verhältnissen im **Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungstichtags** zu entscheiden (Rz 02.14 UmwStE). Ein Teilbetrieb im Aufbau ist nicht ausreichend (Rz 15.03 UmwStE).



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuraufgaben ist regelmäßig angegeben, ob die Teilbetriebsvoraussetzungen erfüllt sind.

2.2.1 „Fiktive“ Teilbetriebe ([§ 15 Abs. 1 S. 3 UmwStG](#))

Als Teilbetriebe gelten auch Mitunternehmeranteile oder Teile hiervon (Rz 15.04 UmwStE) sowie die 100%ige Beteiligung an einer KapG im BV (Rz 15.05 und 15.06 UmwStE).

Diesen fiktiven Teilbetrieben können solche WG einschließlich der Schulden zugeordnet werden, die damit in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen (z. B. bei einer 100%igen Beteiligung alle WG, die für die Verwaltung der Beteiligung erforderlich sind; ggf. Schulden für die Finanzierung des Erwerbs usw.). Vgl. Rz 15.11 UmwStE.

2.2.1.1 Mitunternehmeranteil

Wird ein Mitunternehmeranteil oder ein Teil davon abgespalten, muss auch das zugehörige Sonder-BV mit abgespalten werden.

Der Mitunternehmeranteil muss am steuerlichen Übertragungstichtag bestanden haben (Rz 15.04 UmwStE).

2.2.1.2 100%ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft

Eine 100%ige Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft stellt dann einen eigenständigen (fiktiven) Teilbetrieb dar, wenn sie nicht einem anderen Teilbetrieb als wesentliche Betriebsgrundlage zuzurechnen ist. Wird eine 100%ige Beteiligung, die wesentliche Grundlage eines anderen Teilbetriebs ist, übertragen, stellt das zurückbleibende Vermögen keinen Teilbetrieb mehr dar (Rz 15.05 und 15.06 UmwStE). Gehört die Beteiligung zu den wesentlichen Grundlagen eines anderen TB, muss diese vorrangig im Zusammenhang mit diesem TB übertragen werden.

Wird eine Beteiligung isoliert im Zuge einer Spaltung übertragen, muss die Beteiligung in **voller Höhe** auf den Übernehmer übertragen werden.

2.3 Rechtsfolgen bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des [§ 15 UmwStG](#)

Nach [§ 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG](#) sind [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) und [§ 13 Abs. 2 UmwStG](#) nicht anzuwenden, wenn die Teilbetriebsvoraussetzungen nicht erfüllt sind.

Dies hat zur Folge, dass

- bei der übertragenden KapGes der gemeine Wert anzusetzen ist,
- bei der Übernehmerin [§ 12 UmwStG](#) anzuwenden ist,
- auf der Gesellschafterebene anstelle einer bisherigen Sachausschüttung (Rz 15.11. ff. UmwStE) eine Anteilsveräußerung zum gemeinen Wert fingiert wird.

Vgl. Rz 15.12 UmwStE.

2.4 Missbrauchsregelungen ([§ 15 Abs. 2 UmwStG](#))

2.4.1 Fiktive Teilbetriebe

Nach [§ 15 Abs. 2 S. 1 UmwStG](#) ist es erforderlich, dass der fiktive Teilbetrieb bereits drei Jahre vor der Spaltung bestanden hat. Die Missbrauchsregelung bezieht sich auf die fiktiven Teilbetriebe „Mitunternehmeranteil“ und „Beteiligungen an KapG“.

Eine steuerneutrale Spaltung ist ausgeschlossen, wenn der Teilbetrieb, Mitunternehmeranteil oder die 100%ige Beteiligung an der KapG innerhalb von drei Jahren vor dem steuerlichen Übertragungstichtag durch Übertragung von WG, die kein Teilbetrieb sind, erworben oder aufgestockt worden ist (Rz 15.16 UmwStE).

Im Gegensatz zu [§ 15 Abs. 1 S. 2 UmwStG](#) bleibt in diesem Fall beim Anteilseigner die Anwendung des [§ 13 Abs. 2 UmwStG](#) ausdrücklich bestehen.

[§ 15 Abs. 2 S. 1 UmwStG](#) gilt im Fall der Abspaltung sowohl für das abgespaltene Vermögen als auch für den zurückbleibenden Teil des Vermögens (Rz 15.17 UmwStE). Das bedeutet, dass [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) auch dann nicht anzuwenden ist, wenn ein bei der übertragenden Körperschaft zurückbleibender MU-Anteil oder eine zurückbleibende 100 %-Beteiligung innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren vor dem steuerlichen Übertragungstichtag durch Übertragung von WG, die kein Teilbetrieb sind, erworben oder aufgestockt worden ist.

Die steuerneutrale Spaltung nach [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) ist dann ebenfalls ausgeschlossen. Diese Rechtsfolge tritt im Falle der Abspaltung jedoch nur für den abgespaltenen Teil ein. Die in dem bei der Überträgerin verbleibenden Vermögen enthaltenen stillen Reserven werden dagegen nicht aufgedeckt und versteuert (Rz 15.21 UmwStE).



Die Missbrauchsregelung ist anzuwenden, wenn der Erwerb und die Aufstockung durch Übertragung von WG erfolgen, die keinen Teilbetrieb darstellen (Rz 15.16 UmwStE). Bei Mitunternehmeranteilen ist jede Einlage von WG, die stille Reserven enthalten, innerhalb des Dreijahreszeitraums schädlich. Dies gilt unabhängig davon, ob die Einlage in das GHV oder in das Sonder-BV erfolgt (Rz 15.18 UmwStE).

2.4.2 Veräußerung und Vorbereitung der Veräußerung **(§ 15 Abs. 2 S. 2–4 UmwStG)**

Nach [§ 15 Abs. 2 S. 4 UmwStG](#) ist [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#) nicht anzuwenden, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungstichtag Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die mehr als 20 % der vor Wirksamwerden der Spaltung an der Körperschaft bestehenden Anteile ausmachen, veräußert werden (Rz 15.27 UmwStE).

Daraus folgt zum einen, dass die Veräußerung von Anteilen nicht auf Dauer ausgeschlossen ist. Unschädlich ist jede Veräußerung von Anteilen – unabhängig vom Umfang –, wenn die Veräußerung außerhalb des Fünfjahreszeitraums geschieht. Veräußerungen innerhalb des Fünfjahreszeitraums sind unschädlich, wenn die Quote von 20 % nicht überschritten wird (Rz 15.28–15.31 UmwStE).

Für die Beantwortung der Frage, ob eine Anteilsveräußerung an außenstehende Personen vollzogen wird, ist auf den Gesellschafterbestand am steuerlichen Übertragungstichtag abzustellen; Veränderungen des Gesellschafterbestandes während der sog. Interimszeit sind nicht rückzubeziehen (Rz 15.26 UmwStE).

Die Umstrukturierung innerhalb verbundener Unternehmen ([§ 271 Abs. 2 HGB](#)) stellt ebenso wie eine Anteilsveräußerung innerhalb des bisherigen Gesellschafterkreises nur dann keine schädliche Veräußerung dar, wenn im Anschluss an diesen Vorgang keine unmittelbare oder mittelbare Veräußerung an eine außenstehende Person stattfindet (Rz 15.26 UmwStE).

2.4.3 Rechtsfolgen einer schädlichen Veräußerung

Die Rechtsfolgen einer schädlichen Veräußerung treffen steuerrechtlich immer die übertragende Körperschaft und damit mittelbar auch die übrigen Gesellschafter (Rz 15.31 UmwStE).

Die schädliche Veräußerung von Anteilen an der Nachfolgegesellschaft führt dazu, dass das gesamte auf die übernehmenden Rechtsträger übergegangene Vermögen **rückwirkend** mit dem gemeinen Wert anzusetzen ist (Rz 15.33 UmwStE).

Die schädliche Veräußerung hat keine Auswirkungen auf die übrigen Rechtsfolgen der Spaltung:

- Nichtberücksichtigung des Übernahmegewinns bzw. -verlustes,
- Wertfortführung auf der Ebene der Anteilseigner.

2.5 Trennung von Gesellschafterstämmen ([§ 15 Abs. 2 S. 5 UmwStG](#))

Mit der Spaltung kann auch das Ziel der Trennung von Gesellschafterstämmen verfolgt werden.

Die Steuerneutralität der Spaltung ist an die zusätzliche Voraussetzung geknüpft, dass die Beteiligungen an der übertragenden KapG fünf Jahre vor dem steuerlichen Übertragungstichtag bestanden haben. Änderungen in der Beteiligungshöhe innerhalb der Fünfjahresfrist bei Fortdauer der Beteiligung dem Grunde nach sind unschädlich. Die Beteiligung muss daher nur dem Grunde nach bestanden haben (Rz 15.36 UmwStE).

Eine Trennung von Gesellschafterstämmen liegt vor, wenn an den Nachfolgegesellschaften nicht dieselben Anteilseigner wie an der Ursprungsgesellschaft beteiligt sind (Rz 15.37 UmwStE).

Hat die übertragende Körperschaft noch keine fünf Jahre bestanden, ist grundsätzlich eine steuerneutrale Trennung von Gesellschafterstämmen im Wege der Spaltung nicht möglich (Rz 15.38 UmwStE).

3. Aufteilung bzw. Untergang des übergehenden Verlustabzugs (§ 15 Abs. 3 UmwStG)

Bei der Aufspaltung einer KapGes geht ein verbleibender Verlustvortrag in voller Höhe unter, während sich bei der Abspaltung der Verlustvortrag bei der abspaltenden Gesellschaft entsprechend mindert. Ein Übergang auf die übernehmende Gesellschaft findet nicht statt, d. h. insoweit geht ein vorhandener Verlustvortrag unter.

Für die Berechnung der Verringerung des Verlustabzugs ist der Spaltungsschlüssel maßgebend, der sich i. d. R. nach dem Verhältnis der gemeinen Werte zueinander bestimmt. Gleiches gilt für verrechenbare Verluste, verbleibender Verlustvortrag, nicht ausgeglichene negative Einkünfte (z. B. § 2a EStG), den Zinsvortrag sowie den EBITDA-Vortrag i. S. § 4h EStG (vgl. Rz 15.41 UmwStE).

► Beispiel:

Die XY-GmbH (Gesellschafter sind X und Y mit je 50 %) soll auf die X-GmbH (Teilbetrieb X, alleiniger Gesellschafter X) und die Y-GmbH (Teilbetrieb Y, alleiniger Gesellschafter Y) aufgespalten werden.

Sowohl die X-GmbH als auch die Y-GmbH sollen ein Stammkapital von 25.000 € ausweisen. Die bisher vorhandene Kapitalrücklage soll hälftig auf die ünR übergehen.

Für die Bilanz der XY-GmbH ergibt sich:

Aktiva	Bilanz der XY-GmbH vor Spaltung (Beträge in T €)		Passiva
Anlagevermögen	450	Stammkapital	150
Umlaufvermögen	130	Kapitalrücklagen	80
		Gewinnrücklagen	90
		Jahresüberschuss ²	30
		Verbindlichkeiten	230
	580		580

Das Vermögen der XY-GmbH umfasst zwei Teilbetriebe.

		Buchwert	gemeiner Wert
Teilbetrieb X	Anlagevermögen	200	250
	Umlaufvermögen	50	90
	Verbindlichkeiten	100	100
	ergibt zusammen	150	240
Teilbetrieb Y	Anlagevermögen	250	290
	Umlaufvermögen	80	80
	Verbindlichkeiten	130	130
ergibt zusammen		200	240

Das steuerliche Einlagekonto wurde in Höhe von 80.000 € gesondert festgestellt.

AUFGABE

Stellen Sie die ertragsteuerlichen und ggf. bilanziellen Folgen dar für:

- die übertragende Rechtsträgerin (XY-GmbH),
- die übernehmenden Rechtsträger (X-GmbH und Y-GmbH),
- die Anteilseigner X und Y.

² Zuweisung in die Gewinnrücklagen.



► **Lösung:**

Bei der Aufspaltung von Kapitalgesellschaften ([§ 15 UmwStG](#)) gelten die §§ 11–13 UmwStG entsprechend.

1. Rechtsfolgen für den ütr (XY-GmbH)

Das übergehende Vermögen ist in der steuerlichen Schlussbilanz grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzusetzen. Da die Besteuerung der WG und der stillen Reserven sichergestellt ist und keine schädliche Gegenleistung gewährt wird, kann die XY-GmbH auf Antrag die übergehenden WG in ihrer steuerlichen Schlussbilanz mit den Buchwerten ansetzen, wenn die zusätzlichen Voraussetzungen des [§ 15 UmwStG](#) erfüllt sind.

Werden die Buchwerte angesetzt, kommt es bei der XY-GmbH zu keinem Übertragungsgewinn.

Nach [§ 29 Abs. 1 KStG](#) i. V. m. [§ 28 Abs. 2 S. 1 KStG](#) erfolgt eine fiktive Herabsetzung des Nennkapitals. Die Herabsetzung führt zur Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos.

steuerliches Einlagekonto vor Herabsetzung	80.000 €
Zugang infolge Herabsetzung des Nennkapitals	+ 150.000 €
steuerliches Einlagekonto zum Übertragungsstichtag	230.000 €

2. Rechtsfolgen und Übernahmebilanzen bei den übernehmenden Rechtsträgern

Für die ütr X-GmbH und Y-GmbH gilt, sofern kein Missbrauchstatbestand des [§ 15 Abs. 2 UmwStG](#) vorliegt, die sinngemäße Anwendung des [§ 12 UmwStG](#), also insbesondere

- Wertverknüpfung (Ansätze nach Übertragungsbilanz = Ansätze in Übernahmebilanz)
- Rechtsnachfolge, die übernehmenden Kapitalgesellschaft/en tritt/treten in die Rechtsstellung der aufgespaltenen Gesellschaft ein und zwar bei
 - AfA, Sonderabschreibungen, erhöhten Abschreibungen
 - den AfA-Bemessungsgrundlagen
 - Inanspruchnahme von [§ 6 Abs. 2 EStG](#)
 - Sammelposten gem. [§ 6 Abs. 2a EStG](#)
 - den Rücklagen ([§ 6b EStG](#), RfE usw.), die den steuerlichen Gewinn mindern
 - den Wertzusammenhängen nach [§ 6 EStG](#)
 - den Besitzzeiten (es erfolgt eine Besitzzeitzusammenrechnung)

Daraus resultieren folgende Übernahmebilanzen:

Aktiva		Übernahmebilanz der X-GmbH	Passiva	
Anlagevermögen	200		Stammkapital	25
Umlaufvermögen	50		Kapitalrücklagen	90
			Gewinnrücklagen	35
			Verbindlichkeiten	100
		250		250

Aktiva		Übernahmebilanz der Y-GmbH	Passiva	
Anlagevermögen	250		Stammkapital	25
Umlaufvermögen	80		Kapitalrücklagen	90
			Gewinnrücklagen	85
			Verbindlichkeiten	130
		330		330

Das jeweils übernommene Vermögen (gemeine Werte) steht im Verhältnis 240 zu 480, beträgt also 50 % des gesamten Vermögens vor Spaltung.

Das **steuerliche Einlagekonto** der XY-GmbH 230.000 € ist im **ersten Schritt** nach [§ 29 Abs. 3 UmwStG](#) je zur Hälfte auf die X-GmbH und die Y-GmbH aufzuteilen:

	Steuerliches Einlagekonto
X-GmbH	115.000 €
Y-GmbH	115.000 €

Das **Nennkapital** i. H. v. jeweils 25.000 € wird dem jeweiligen steuerlichen Einlagekonto entnommen ([§ 29 Abs. 4 KStG](#) i. V. m. [§ 28 Abs. 1 KStG](#)), sodass jeweils 90.000 € verbleiben.

	Steuerliches Einlagekonto
X-GmbH	115.000 - 25.000 90.000 €
Y-GmbH	115.000 - 25.000 90.000 €

Die in den Bilanzen jeweils in Höhe von 90.000 € ausgewiesene **Kapitalrücklage** ermittelt sich wie folgt:

Kapitalrücklage bei XY-GmbH	80.000 €
davon Anteil ½ (X-GmbH bzw. Y-GmbH)	40.000 €
+ Kapitalherabsetzung XY-GmbH	150.000 €
davon Anteil ½ für X-GmbH bzw. Y-GmbH	75.000 €
- Stammkapital bei X-GmbH bzw. Y-GmbH	- 25.000 €
verbleibende Kapitalrücklage	90.000 €

3. Auswirkung auf die Besteuerung der Anteilseigner

Der Vorgang der Spaltung ist für die Anteilseigner nur dann steuerneutral, wenn sie den Antrag nach [§ 13 Abs. 2 UmwStG](#) auf Ansatz der Buchwerte der übertragenen Anteile stellen ([§ 15 Abs. 1 S. 1 UmwStG](#) i. V. m. [§ 13 UmwStG](#)).

Voraussetzung für die Steuerneutralität bei einer Spaltung ist jedoch, dass die Voraussetzungen des [§ 15 Abs. 1 UmwStG](#) (Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile usw. werden abgespalten und/oder bleiben nach Spaltung erhalten) vorliegen.

Unschädlich sind die „Missbrauchstatbestände“ des [§ 15 Abs. 2 UmwStG](#). Diese schließen zwar die Anwendung des [§ 11 Abs. 2 UmwStG](#), d. h. das Wahlrecht auf Ansatz der Buchwerte oder Zwischenwerte für die aufzusplittende XY-GmbH), nicht aber die Anwendung des [§ 13 Abs. 2 UmwStG](#) (auf Ebene der Anteilseigner) aus!

Grundsätzlich kann daher die Spaltung bei Ausübung des Wahlrechts gem. [§ 13 Abs. 2 UmwStG](#) für die Gesellschafter steuerneutral erfolgen, allerdings ist ergänzend Folgendes zu beachten:

- Ist ein Gesellschafter nach der Spaltung an mehreren Nachfolgesellschaften beteiligt (z. B. bei Abspaltung an der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft, oder bei Aufspaltung an mehreren übernehmenden Gesellschaften), müssen i. d. R. die Buchwerte oder Anschaffungskosten der ursprünglichen Beteiligung im Verhältnis der Verkehrswerte der neuen Anteile verteilt werden (Rz 15.43 UmwStE).
- Bei einer Trennung von Gesellschafterstämmen kann es dazu kommen, dass Gesellschafter an einer Nachfolgesellschaft prozentual höher beteiligt sind als an der Ursprungsgesellschaft. Dabei kann ggf. erstmals eine Beteiligung i. S. d. [§ 17 EStG](#) entstehen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auf- und Abspaltungen–Übergang des Steuerlichen Einlagekontos ([§ 27 KStG](#))–v10844



IV. ÜBUNGSFALL

An der **Holzmiachel GmbH** (H-GmbH) ist seit der Gründung im Jahr 01 Herr Michael Holz zu 100 % beteiligt. Seine Anschaffungskosten für den Geschäftsanteil betrugen 25.000 €.

Die zutreffende (stark verkürzte) steuerliche Schlussbilanz der **H-GmbH** zum 31.12.08 hat das folgende Bild:

Wirtschaftsgüter	100.000	Stammkapital	25.000
		Gewinnvortrag	50.000
		Jahresüberschuss 08 ³	25.000
Summe		Summe	

Der gemeine Wert der H-GmbH soll 200.000 € betragen. Das steuerliche Einlagekonto der H-GmbH beträgt 0 €.

Herr Karl Stülpner ist alleiniger Gesellschafter der **Schnitzer-GmbH** (S-GmbH). Seine Anschaffungskosten am 100%igen Geschäftsanteil betrugen 80.000 €. Diesen erwarb er vor 8 Jahren vom Gründungsgesellschafter Anton Günther.

Die zutreffende (ebenfalls stark verkürzte) steuerliche Schlussbilanz der Schnitzer-GmbH zum 31.12.08 hat das folgende Bild:

Wirtschaftsgüter	200.000	Stammkapital	50.000
		Gewinnvortrag	100.000
		Jahresüberschuss 08 ³	50.000
Summe		Summe	

Der gemeine Wert der S-GmbH soll 400.000 € betragen.

Um die Aktivitäten zu bündeln, beschlossen die Gesellschafter Holz und Stülpner am 15.5.09 die Verschmelzung der H-GmbH auf die S-GmbH zum 1.1.09. Alle formalen Anforderungen wurden erfüllt und die Verschmelzung am 3.7.09 ins Handelsregister eingetragen. Die nicht objektbezogenen Umwandlungskosten von 2.000 € wurden von der S-GmbH getragen und bei ihr im Wirtschaftsjahr 09 als Aufwand erfasst.

Herr Holz erhielt für die Übertragung des Vermögens der H-GmbH auf die S-GmbH einen Geschäftsanteil mit 33,33 %. Bei der S-GmbH fand diesbezüglich eine Kapitalerhöhung um 25.000 € statt.

AUFGABE

Stellen Sie die ertragsteuerlichen und bilanziellen Konsequenzen für die übertragende H-GmbH dar anschließend diese für die übernehmende Gesellschaft S-GmbH. Letztendlich stellen Sie bitte die Rechtsfolgen für die Gesellschafter der GmbHs dar.

Sämtliche Beteiligten möchten die steuerlichen Konsequenzen (Gewinne bzw. eventuelle Steuerzahlungen) so gering wie möglich halten!

³ mit Beschluss der Zuweisung in die Gewinnrücklagen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall UmwStR 05–v13118

LÖSUNGSHINWEIS	Punkte	
	Soll	Ist
1. Anwendung des UmwStG		
Die Verschmelzung zur Aufnahme der H-GmbH auf die S-GmbH fällt steuerlich unter das UmwStG , § 1 Abs. 1 Nr. 1 UmwStG .	1	
Die Verschmelzung zweier Kapitalgesellschaften fällt unter den Dritten Teil des UmwStG , die §§ 11–13, bzw. den Fünften Teil, § 19 UmwStG .	1	
Steuerliche Rückwirkung		
Nach § 2 Abs. 1 UmwStG gilt die Rückwirkung der Verschmelzung auch für das Steuerrecht.		
Aufgrund des zivilrechtlichen Umwandlungstichtages 1.1.09 ist der steuerliche Übertragungstichtag der 31.12.08 (handelsrechtlicher Umwandlungstichtag = 1.1.09 abzgl. eines Tages) Rz 02.01f UmwStE.	1	
2. Abschließende Besteuerung der übertragenden H-GmbH, § 11 UmwStG		
Nach § 11 Abs. 1 hat die H-GmbH grundsätzlich in ihrer auf den steuerlichen Übertragungstichtag = 31.12.08 eine Schlussbilanz zu gemeinen Werten aufzustellen. Die aufzudeckenden stillen Reserven würden dann der normalen Besteuerung (KSt, GewSt) unterliegen.		
Nach § 11 Abs. 2 UmwStG kann die H-GmbH auch die Buchwerte wählen bzw. beantragen, da die stillen Reserven später bei der S-GmbH der Besteuerung unterliegen, das deutsche Besteuerungsrecht nicht eingeschränkt wird und keine andere Gegenleistung als Gesellschaftsrechte an den Anteilseigner der Übertragenden gewährt wird.	1	
Bei Ansatz der Buchwerte weist die Schlussbilanz ein Eigenkapital von 100.000 € aus.	1	
Steuerliches Einlagekonto der H-GmbH		
Das Nennkapital gilt zum steuerlichen Übertragungstichtag (31.12.08) als vollständig herabgesetzt, § 29 Abs. 1 KStG .		
Das steuerliche Einlagekonto beträgt danach: Anfangsbestand	0	
Zuführung aus Herabsetzung, § 28 Abs. 2 KStG	+ 25.000	
Endbestand	<u>25.000</u>	1
3. Folgen für die übernehmende S-GmbH, § 12 UmwStG		
Die übernehmende S-GmbH hat die auf sie übergehenden Wirtschaftsgüter zu ihrem Buchwert lt. Übertragungsbilanz der H-GmbH zu erfassen, sogenannte BW-Verknüpfung, § 12 Abs. 1 UmwStG .	1	



Die Übernahmebilanz hat dann folgendes Bild:					
Wirtschaftsgüter bisher	200.000	Stammkapital	50.000		
Wirtschaftsgüter der H	100.000	zzgl. Erhöhung	+ 25.000		
		Gewinn-RL	0		
		Gewinnvortrag + JÜ	225.000		
	300.000		300.000	2	
Die übernehmende S-GmbH tritt in die „Fußstapfen“ der übertragenden H-GmbH, § 12 Abs. 3 i. V. m. § 4 Abs. 2 und 3 UmwStG, mit Ausnahme der Verlustvorträge, Zinsvorträge bzw. EBITDA-Vorträge.				1	
Ein Übernahmegewinn bleibt bei der S-GmbH vollständig steuerfrei, da diese nicht an der Übertragenden beteiligt war, § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG , vgl. Rz 12.05 ff. UmwStE.				1	
übernommenes Betriebsvermögen von H-GmbH		100.000			
abzgl. Wegfall der Beteiligung		–			
abzgl. Kosten der Umwandlung		<u>- 2.000</u>			
Übernahmegewinn – steuerfrei		<u>98.000</u>		1	
Die Kosten der Umwandlung sind bereits als laufender Aufwand in 09 erfasst und müssen demzufolge für die Ermittlung des Einkommens 09 dem Gewinn außerbilanziell wieder hinzugerechnet werden!				1	
Das Einlagekonto der Übertragenden wird dem steuerlichen Einlagekonto der Übernehmenden zum steuerlichen Übertragungstichtag hinzugerechnet, § 29 Abs. 2 KStG (ergäbe Bestand von 25.000 €). Aufgrund der Erhöhung des Stammkapitals der Übernehmenden um 25.000 € mindert sich dieser Bestand wieder, § 28 Abs. 1 KStG .					
4. Rechtsfolgen für den Gesellschafter der H-GmbH, § 13 UmwStG					
Da die Anteile des H zumindest nach § 17 EStG steuerverhaftet sind, ist § 13 UmwStG auf diese Anteile anzuwenden. Die Anteile gelten nach § 13 Abs. 1 UmwStG als zum gemeinen Wert (200.000) veräußert. Dadurch würde ein Gewinn nach § 17 EStG entstehen.				1	
Auf Antrag H nach § 13 Abs. 2 UmwStG auch seine Anschaffungskosten als Veräußerungspreis „wählen“, da das deutsche Besteuerungsrecht für die erhaltenen Anteile nicht eingeschränkt ist. Somit entstehen keine Einkünfte nach § 17 EStG bei Holz.				1	
Die Anschaffungskosten der neuen Anteile an der Schnitzer-GmbH betragen dann, genau wie die der untergegangenen H-GmbH, = 25.000, § 13 Abs. 2 S. 2 UmwStG .				1	
GESAMTPUNKTZAHL				16	